

"Año de la universalización de la salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N°.....000879

Tocache, 07 FEB 2020

VISTOS:

El Informe N° 0056-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/PPADD; de fecha 26 de diciembre del año 2019, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 033-2020 y demás documentos siendo un total de (06) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, del Oficio N° 839-2019-I.E VAB -NB., de fecha 14 de noviembre del 2019, con número de sisgado 02455163, mediante el cual el Director de la Institución Educativa Primaria y Secundaria "**VICTOR ANDRES BELAUNDE**", da conocer las acciones realizadas en el Protocolo del Portal SISEVE concernientes a los casos N° 1912120210 y 1912140822, en donde especifica, brindarle la información al padre de familia sobre el caso reportado para que ellos puedan realizar la denuncia, la representante de la menor E.V.P la señora **GAUDENCIA POMA LOPEZ**, indica al Director de la I.E requerir más tiempo para conversar el tema con su esposo a fin de tomar una decisión en las acciones a seguir en el caso reportado.

Mediante acta N° 005 N° registro Siseve N° 191212010, El Director de la I.E VICTOR ANDRES BELAUNDE - NVO BAMBAMARCA, cita a la señora Gaudencia para informarle y darle conocimiento del caso de Hostigamiento Sexual que ha sido víctima su menor hija de iniciales E.V.P en contra de los Profesores de Comunicación y Educación Física.

Mediante acta de denuncia sin fecha presentada por la alumna de iniciales E.V.P (16) años, de 4to grado "A", quien indica que hace un tiempo viene siendo hostigada por el profesor **Javier SOTELO ATENCIA**, quien le hace comentarios como "me gustas, me pareces bonita, tienes bonito cuerpo y otro tipo de adjetivos que le incomoda mucho este tipo de comportamientos también le hace durante su hora de educación física, sueles tomarle la mano y hacerle comentarios inadecuados, de igual manera le hace referencia en las fotos que tiene en el Facebook, indicando que tiene bonito cuerpo y bonitas piernas, este tipo de comentarios le hace frente de su amiga ROCIO, Además también indica que el Profesor MOISES GUEVARA, suele abrazarle sin su consentimiento y eso también le molesta y además de hacer comentarios inadecuados en mi hora de clase; cuando hace referencia a comentarios indica por parte del Profesor Moisés la manera que realiza lenguaje sexual relacionado a los órganos genitales cuando hace clases.

Resolución Directoral N° 133-2019-D/I.E. "VAB" - NB., de fecha 12 de noviembre del 2019, el Director de la I.E VICTOR ANDRES BELAUNDE, separa preventiva del cargo a los Prof. Javier SOTELO ATENCIO, docente del área de Educación Física y al Prof. Moisés GUEVARA GOMEZ, docente del área de comunicación, hasta que culmine el proceso administrativo.

Mediante memorando N° 094-2019-D/I.E.S VAB -NB., se entrega la Resolución N° 133-2019-D/IE-VAB., a los Prof. JAVIER SOTELO ATENCIO, docente del área de Educación Física y al Prof. MOISES GUEVARA GOMEZ, docente del área de comunicación.

Informe N° 002-2019-LAMS-I.E VAB -NB; de fecha 12 de noviembre del 2019, mediante el cual el Psic. Luis Alberto MARAVI SAAVEDRA, informa que el día 12/11/2019, el Prof. Pedro AMBICHO MALPARTIDA tutor del 4to. Grado Sección "A", le informa sobre el presunto acoso sexual recibido por una alumna de su sección de iniciales E.V.P por parte del Profesor de Educación Física y Comunicación.

"Año de la universalización de la salud" 000879

Oficio N° 282-2019-I.E VAB -NB., de fecha 18 de noviembre del 2019, con número de sisgado 02458102, mediante el cual el Director de la Institución Educativa Primaria y Secundaria "**VICTOR ANDRES BELAUNDE**", mediante el cual informa que la menor de iniciales E.M.U.P con compañía de su Sra. madre **Gaudencia POMA LOPEZ**, solicitan el retiro de la denuncia en contra de los docentes Javier SOTELO ATENCIO y MOISES GUEVARA GOMEZ.

Acta de retiro de denuncia sin fecha presentada por la alumna de iniciales E.V.P (16) años, de 4to grado "A", ante el Director de la I.E "**VICTOR ANDRES BELAUNDE**", quien refiere que me rectifico de mis acusaciones contra el Prof. Javier SOTELO ATENCIA y el Prof. Moisés GUEVARA GOMEZ, ya que en ese momento estaba instruida por mis compañeros por a ver tenido bajas calificaciones así mismo que opte por cólera hacer falsas acusaciones en contra de mis Profesores acusándoles injustamente.....?

Acta realizada por el Prof. Carlos Augusto Torres C. Director de la Institución Educativa Primaria y Secundaria "**VICTOR ANDRES BELAUNDE**", mediante el cual la señora Gaudencia POMA LOPEZ, y la menor de iniciales E.V.P (16), se acercan a la Dirección de la I.E con un documento escrito y firmado por ambas (1 firma y huella digital), con el cual solicitan que se retire la denuncia en contra de los docentes.

Informe N° 025-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DIREC-OPDI-ECE, de fecha 12 de noviembre del 2019, mediante el cual la Psic. Marisol RAMIREZ CARRERA, recibe el correo del Ministerio donde se indica el reporte del caso N° 1912120210.

Se tiene la hoja borrador sin fecha presentado por la menor de iniciales E.V.P (17), ante la CPPADD., documento mediante el cual indica la menor que el Prof. Javier SOTELO ATENCIA., le escribió lo que debería poner en la rectificación de denuncia.

Se tiene el Acta de entrevista de fecha 04 de diciembre del 2019, realizado por la CPPADD., a la menor de iniciales E.V.P (16), conforme el acta realizada la menor se ratifica en todos los extremos de su denuncia presentada en contra de los Profesores Javier SOTELO ATENCIO y Moisés GUEVARA GOMEZ.

Se tiene el Acta de entrevista de fecha 04 de diciembre del 2019, realizado por la CPPADD., a la señora Gaudencia POMA LOPEZ, madre de la menor de iniciales E.V.P (16).

Se tiene el Acta de entrevista de fecha 04 de diciembre del 2019, realizado por la CPPADD., al señor Benturo J. VALDIVIA MARTÍNEZ, padre de familia de la menor de iniciales E.V.P (16).

Que, contrastando con las normativas legales tales como: La **Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual - Ley N°27942**, existe indicios que se ha transgredido la mencionada norma, dado que en el artículo 2° Ámbito de Aplicación, numeral 2, que al tenor prescribe "En Instituciones Educativas; a los promotores, organizadores, asesores, Directores, profesores, personal administrativo, auxiliar o de servicios de los centros y programas educativos, Institutos superiores, sean públicos o privados, comunales, cooperativos, parroquiales u otros, cualquiera sea su régimen o forma legal"; artículo 4° CONCEPTOS numeral 4.1 "El Hostigamiento Sexual típico o chantaje sexual, consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en otra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales"; artículo 6° De las Manifestaciones del Hostigamiento Sexual, literal d) "Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual, que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima", concordante con la Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED de fecha 19 de diciembre del 2012; en la que se resuelve aprobar la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, denominada "**Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes Contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas**", el numeral 5.2 Glosario de Términos, acápite 5.2.10 que al tenor prescribe "Violencia Sexual", se entiende como tal acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente mayor, para su satisfacción sexual.

000879

"Año de la universalización de la salud"

Esta puede consistir en actos con contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos, dedos, objetos) o sin contacto físico (Exhibicionismo, actos compelidos a realizar en el cuerpo, el abusador o tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, entre otros), como también pornografía".

Por lo que dichos hechos denunciados configuran, conforme lo prescribe el **artículo 40° Deberes, literal b) "Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación; y (...)"** de la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial, concordante con el artículo 44° Medidas Preventivas, **"El director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos.**

Que, al realizar las investigaciones se encontraron indicios en las cuales el profesor **Javier SOTELO ATENCIA**, ha incurrido en la presunta falta administrativa, al haber transgredido el Art.49° de la Ley de la Reforma Magisterial párrafo f) **"Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el código penal"**.

Que, por lo antes mencionado, y dentro del marco de la política educativa establecida, potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Política del Estado Art. 13° **"la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo"**, el Art 16° establece que **"El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación."**

Que, cabe mencionar que el Interés Superior del Niño y el Adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: **"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño"**.

Que, el mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso: **"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las Instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño"**.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS , Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se

"Año de la universalización de la salud"

rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."ⁱⁱ; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés"ⁱⁱⁱ.

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)." 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

sobre el interés superior del niño y el adolescente; en primer lugar, se debe advertir la presencia de un elemento que no puede pasar inadvertido y que se refiere al estatus especial del menor que fue víctima de actos de violencia, y cuyos derechos a la integridad física, igualdad y dignidad de la persona, se han visto vulnerados.

Al respecto, cabe mencionar que el interés superior del niño y el adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente:

"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso:

"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 4° de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al

000879

"Año de la universalización de la salud"

anciano en situación de abandono"; y el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, señala que "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos".

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que "(...) lo que se quiere enfatizar con el principio señalado, es pues, el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Estas últimas, como regla general, gozarán de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente, no en su perjuicio, lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada (otros bienes jurídicos) deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible".

SOBRE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO.

Previamente a analizar si la falta imputada se encuentra debidamente acreditada, esta Sala considera pertinente pronunciarse por la validez del medio probatorio, es decir, la validez de la declaración testimonial de la menor agraviada, sobre los hechos atribuidos al administrado, que obra en el expediente administrativo.

Por su parte sobre la declaración testimonial, el artículo 229° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, salvo que nos situemos en el supuesto del artículo 222° del mismo cuerpo normativo, que establece que los menores de edad pueden declarar en los casos permitidos por la ley.

A criterio de esta Sala, el testimonio que puedan brindar los estudiantes vendrá a constituir una prueba de suma relevancia cuando se investiguen hechos como los imputados al impugnante, con la finalidad de esclarecer las investigaciones y, de ser el caso, sancionar al infractor o, de lo contrario, evitar la imposición de sanciones injustificadas.

En el presente caso, la declaración testimonial fue tomada en ante los miembros de la Comisión en presencia de sus padres. No se trata, entonces, de una declaración tomada de manera irregular o sin la presencia de otras personas adultas, sino en compañía de éstas, lo que estimamos respalda la validez del procedimiento.

Sobre el particular, en caso que no se permitiera declarar, o haciéndolo se pretenda invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse indebidamente la impunidad del infractor sino que, además, se podría poner en peligro la estabilidad física y/o emocional de los educandos, en caso éstos sean víctimas de maltratos, agresiones, o actos de hostigamiento sexual por parte de sus profesores y/o trabajadores del centro educativo.

En este orden de ideas, esta Sala considera que las declaraciones testimoniales de la menor agraviada fueron realizadas válidamente y sus dichos constituyen prueba válida para la investigación.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, ante los indicios recabados gracias a la información y ante las investigaciones; se concluye que existen indicios de que el profesor **Javier SOTELO ATENCIA**, ha incurrido en la presunta falta administrativa, al haber transgredido el Art.49° de la Ley de la Reforma Magisterial párrafo f) **"Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el código penal"**, siendo los siguiente:

Que, al realizar las investigaciones previas que el caso amerita se puede comprobar que existen serias acusaciones que sindicán, la responsabilidad del profesor **Javier SOTELO ATENCIA**, de presuntos actos de Hostigamiento Sexual en agravio de la menor de iniciales E.V.P (16), alumna de la I.E Víctor Andrés Belaunde – Nvo Bambamarca.

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, de acuerdo al artículo 56° de la Ley General de Educación – Ley N° 28044, el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión

"Año de la universalización de la salud"

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano.

Asimismo, por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.

Por lo tanto, teniendo en consideración que el administrado en su condición de docente es un agente fundamental dentro del proceso de formación de los estudiantes; no correspondía que realice ningún actos de hostigamiento o seducción respecto a la menor de iniciales E.V.P (16), alumna I.E Víctor Andrés Belaunde – Nvo Bambamarca, más bien era su responsabilidad velar para que la menor no sea objeto de actos de acoso o de cualquier tipo de actos de violencia de índole sexual, que atenten su integridad y afecten su derecho a recibir un trato y orientación adecuada en su proceso de formación educacional.

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) días hábiles adicionales.

SE RESUELVE:

Artículo 1º: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, en contra del Profesor JAVIER SOTELO ATENCIA, docente de la I.E VICTOR ANDRES BELAUNDE – NVO BAMBAMARCA, al encontrarse evidencias de ser autor del presunto HOSTIGAMIENTO SEXUAL, en agravio a la menor de iniciales E.V.P (16), alumna de la I.E Víctor Andrés Belaunde – Nvo Bambamarca, teniendo en cuenta el artículo 40º Deberes, literal b) **"Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y participación"**, y vulnerando el artículo 49º literal f) de la Ley de la Reforma Magisterial Ley N° 29944, que al tenor prescribe "Realizar conductas de Hostigamiento Sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el código Penal.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90º y el numeral 98.1 del artículo 98º del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este despacho emite la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

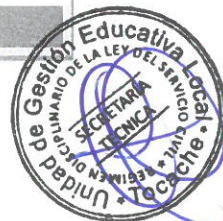
Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99º inciso 1 del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con los artículo 20º del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General..

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

FRSC/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc

“Año de la Universalización de la Salud”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”



NOTIFICACION N° 012 -2020

ANTECEDENTE : INFORME N° 057-2019-GRSM-DRE/IGEL-T/CPPAD
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 07/02/2020

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.- RESOLUCION DIRECTORAL UGEL N° 00879-2020: INICIAR APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : JAVIER SOTELO ATENCIA
DOMICILIO : Jr. Davidro zavaleta c-4
DNI N° : 42581267
CORREO ELECTRONICO: javiersotelo2016@hotmail.com
FECHA NOTIFICACION : 12/02/20 HORA: 4:00pm


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B. EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

B. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :


FIRMA


HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

NOTIFICADOR:




14/02/2020